



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

MOVIMENTAÇÃO DO SERVIDOR:

CESSÃO e REQUISIÇÃO



CADERNO DE ORIENTAÇÃO

DAP-06.018

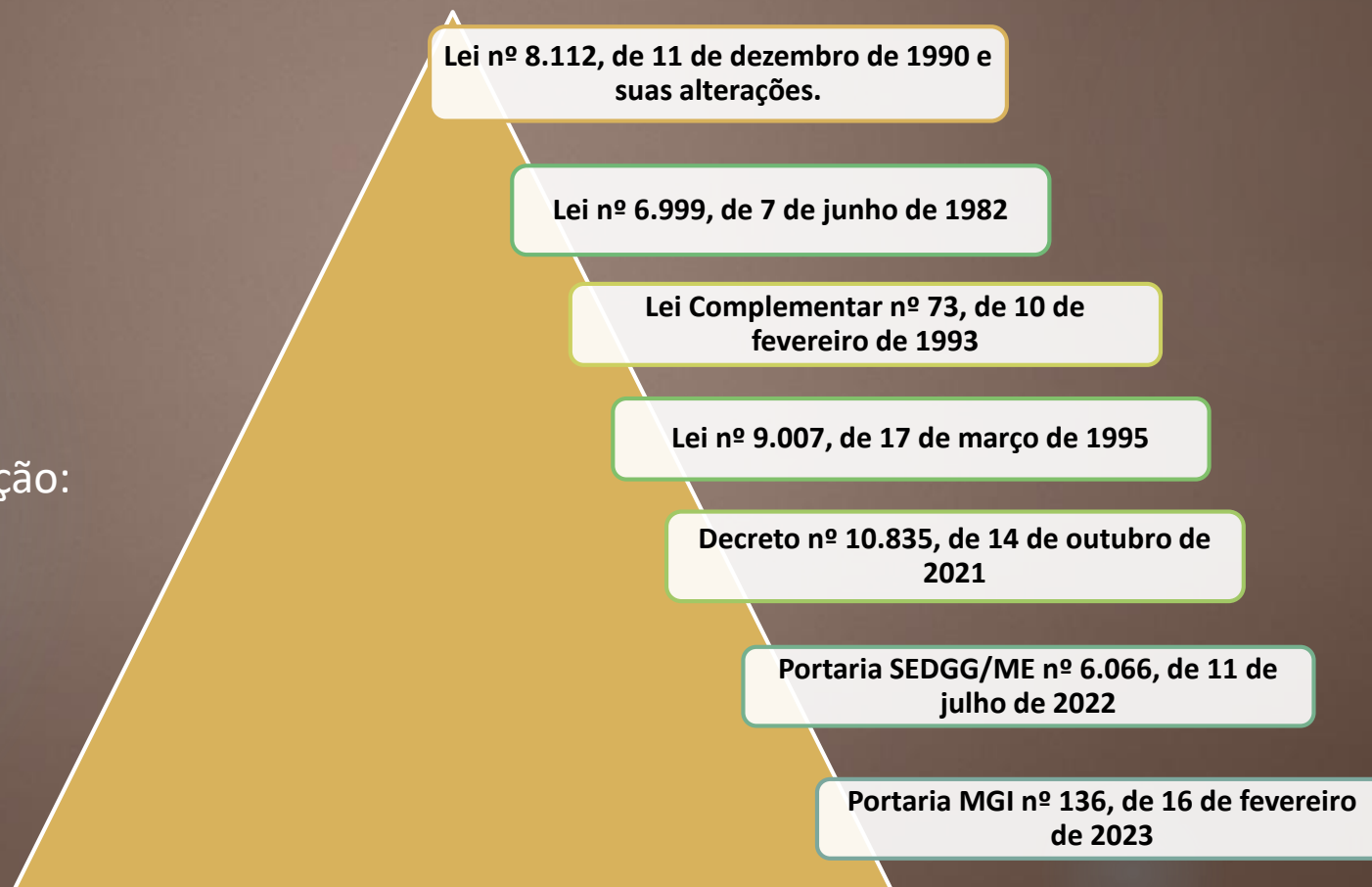
1. LEGISLAÇÃO BÁSICA

2

É dever do servidor/empregado público/empregado público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) **ler e acompanhar** a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.



São referências de legislação:



2. CONCEITOS

3

2.1. CESSÃO:

É o ato autorizativo pelo qual o servidor/empregado público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício em outro órgão ou entidade.



CESSÃO



2.2. REQUISIÇÃO:

É o ato irrecusável em que o servidor/empregado público requisitado passa a ter exercício no órgão ou na entidade requisitante, sem alteração da lotação no órgão ou na entidade de origem.



REQUISIÇÃO



2. CONCEITOS

4



2.3. CEDENTE:

Órgão ou entidade de origem do servidor/empregado público cedido.
Se o C Ex ceder um servidor/empregado público para outro órgão/entidade, ele será o órgão cedente. (NESTE CASO, UM ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITOU A CESSÃO DE UM SERVIDOR DO C Ex)

2.4. REQUISITADO:

Órgão ou entidade de origem do servidor/empregado público requisitado.

2.5. CESSIONÁRIO:

Órgão ou entidade onde o servidor/empregado público exercerá suas atividades.
Se o C Ex receber um servidor/empregado público originário de outro órgão/entidade, ele será o cessionário. (NESTE CASO, ELE SOLICITOU A CESSÃO DE UM SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE)

2.6. REQUISITANTE:

Órgão ou entidade que possui prerrogativa expressa de requisição, no qual o servidor/empregado público exercerá suas atividades.
O C Ex não tem prerrogativa de requisição.



3. REQUISITOS:

3.1. CESSÃO:



Pedido do cessionário



Concordância do cedente e do
Servidor/empregado público



Exercício de cargo em comissão
ou função de confiança ou
atendimento a situações
previstas em leis específicas

3.2. REQUISIÇÃO:



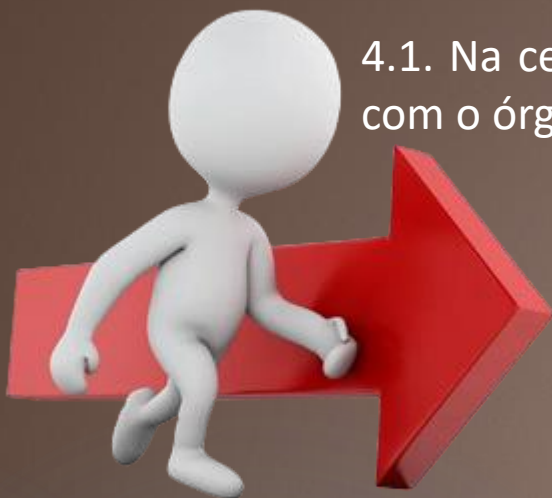
Para ambos os casos, exige-se a
formalização pelo órgão de origem por
meio de portaria, publicada no Diário
Oficial da União (DOU)



Requisitante deve possuir prerrogativa
expressa de requisição

4. INFORMAÇÕES GERAIS - CESSÃO:

6



4.1. Na cessão não há suspensão ou interrupção do vínculo funcional com o órgão/entidade de origem.

4.2. Exceto se houver disposição legal em contrário, a cessão somente poderá ocorrer para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

4.3. O exercício de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima dos níveis 13, 15, 17 ou 18 será exigido quando a cessão for para outros poderes, para órgãos constitucionalmente autônomos ou para outros entes federativos.



4.4. O exercício de cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima do nível 13, será exigido quando a cessões implicarem o reembolso pela administração pública federal, direta ou indireta.

Esta exigência não será aplicada se a cessionária for empresa estatal não dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral.

4. INFORMAÇÕES GERAIS – CESSÃO (cont.):

7

4.5. O servidor/empregado público deverá continuar exercendo suas atividades no órgão/entidade cedente até a sua entrada em efetivo exercício no órgão/entidade cessionário, sob pena de perda da remuneração, na forma da legislação pertinente.

4.6. O cessionário deverá informar ao cedente a data da efetiva entrada em exercício do servidor/empregado público cedido para fins das atualizações sistêmicas pertinentes à movimentação efetivada.

4.7. Compete ao órgão ou à entidade cessionária acompanhar a frequência do servidor/empregado público durante o período da cessão e informar ao órgão cedente qualquer ocorrência, inclusive faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.

4.8. Será dispensado novo ato de cessão nas hipóteses de alteração:

- a) do cargo ou da função de confiança exercido; ou
- b) do órgão, da autarquia ou da fundação pública de exercício no âmbito da administração pública federal.

Na uso da dispensa de novo ato de cessão:

- a) será obrigatória a comunicação, com antecedência, ao cedente; e
- b) será verificada a manutenção das condições legais e regulamentares para a cessão.



5. INFORMAÇÕES GERAIS - REQUISIÇÃO:

8



5.1. A requisição é o ato irrecusável, em que o servidor/empregado público requisitado passa a ter exercício no órgão ou na entidade requisitante, sem alteração da lotação no órgão ou na entidade de origem.

5.2. A requisição somente será realizada por órgão ou entidade que possua prerrogativa expressa de requisitar agentes públicos.

Têm prerrogativa de requisição:

- Presidência e Vice-Presidência da República
- Advocacia-Geral da União - AGU;
- Tribunal Regional Eleitoral - TRE;
- Defensoria Pública da União – DPU;
- Dentre outros que venham a ter previsão legal.



5.3. A requisição não será nominal e o órgão ou a entidade requisitada poderá indicar o servidor/empregado público de acordo com as atribuições a serem exercidas no órgão ou na entidade requisitante.

Obs.: A Presidência da República ou a Vice-Presidência da República podem fazer a requisição NOMINALMENTE.

5. INFORMAÇÕES GERAIS - REQUISIÇÃO (cont.):



9

5.4. Na requisição, não há prejuízo da remuneração ou do salário permanente do servidor/empregado público, incluídos encargos sociais, abono pecuniário, gratificação natalina, férias e adicional de um terço.

5.5. Compete ao órgão ou à entidade requisitante acompanhar a frequência do servidor/empregado público durante o período da requisição e informar ao órgão requisitado qualquer ocorrência, inclusive faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.



5.6. A requisição independe de exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

5.7. O processo de requisição deverá ser simplificado, dispensadas consultas internas ou exigência de apresentação de documentos complementares a respeito do servidor/empregado público pelo órgão ou entidade requisitada e terá prioridade sobre os demais processos de movimentação de servidores/empregados públicos.



6. MANUTENÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

10

6.1. O servidor ocupante de cargo das carreiras do PGPE¹ lotado no C Ex e que vier a ter exercício em outro órgão/entidade, por meio de cessão ou requisição, manterá a Gratificação de Desempenho (GDPGPE) SOMENTE nos seguintes casos:

- a) quando cedidos para órgão ou entidade do Poder Executivo Federal e investidos em cargo em cargos comissionados ou em função de confiança com graduação nos níveis 5, 7 e 10: situação na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no respectivo órgão ou na entidade de lotação;
- b) quando requisitado para a Presidência ou Vice-Presidência da República, pela Justiça Eleitoral e pelos demais órgãos/entidades que têm prerrogativa de requisição especificada em lei: situação na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no respectivo órgão ou na entidade de lotação; e
- c) quando cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no item “b” e investidos em cargos comissionados ou em função de confiança com graduação mínima dos níveis 13, 15, 17 ou 18: perceberá a GDPGPE calculada com base no resultado da avaliação institucional do período.



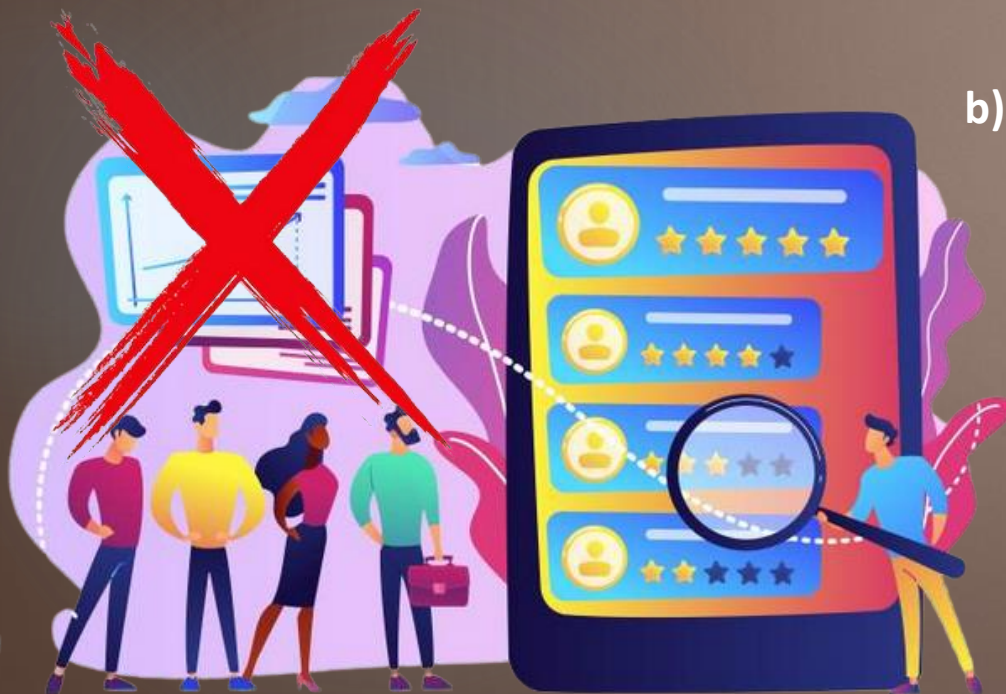
¹Observados os critérios da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, art. 7-E, incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.

6. MANUTENÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO (cont.):

11

6.2. O servidor ocupante de cargo da Carreira de Tecnologia Militar² lotado no C Ex e que vier a ter exercício em outro órgão/entidade, por meio de cessão ou requisição, manterá a Gratificação de Desempenho (GDATEM) SOMENTE nos seguintes casos:

- a) quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei: situação na qual perceberá a GDATEM calculada com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no respectivo órgão ou entidade de lotação; e
- b) quando cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no item “a” e investido em cargos comissionados ou em função de confiança com graduação mínima dos níveis 13, 15, 17 ou 18: situação na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no resultado da avaliação institucional do período.



²Observados os critérios da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, art. 12, com redação dada pelas Leis nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009) e 13.328, de 29 de julho de 2016.

6. MANUTENÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO(cont.):

12

6.3. O servidor ocupante de cargo da Carreira da Área de Ciência e Tecnologia³, lotado no C Ex e que vier a ter exercício em outro órgão/entidade, por meio de cessão ou requisição, manterá a Gratificação de Desempenho (GDACT) **SOMENTE** nos seguintes casos:

- 
- a) quando cedido para entidades vinculadas ao seu órgão de lotação: situação na qual perceberá a GDACT calculada com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no seu órgão de lotação;
 - b) quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou em casos previstos em lei: situação na qual perceberá a a GDACT calculada com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no seu órgão de lotação; e
- quando cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados nos itens “a” e “b” e investidos em cargos comissionados ou em função de confiança com graduação mínima dos níveis 13, 15, 17 ou 18: situação na qual perceberá a GDACT calculada com base com base no resultado da avaliação institucional do período.

³Observados os critérios da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006, art. 19-J, incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009

7. PRAZOS - CESSÃO:

13

7.1. A cessão será concedida por prazo indeterminado.



7.2. A cessão poderá ser encerrada, a qualquer momento, por ato unilateral do cedente, do cessionário ou do servidor/empregado público cedido.



7.3. O retorno do servidor/empregado público ao órgão ou à entidade de origem, quando requerido pelo cedente, será realizado por meio de notificação ao cessionário.



7. PRAZOS – CESSÃO (cont.):

14

7.4. Na hipótese de cessão em curso há mais de um ano, o cessionário poderá exigir a manutenção da cessão, no interesse da administração pública, pelo prazo de até um mês, contado da data de recebimento da notificação do cedente ou do requerimento do servidor/empregado público.



7.5. Não atendida a notificação supramencionada, no prazo estabelecido, o servidor/empregado público será notificado diretamente pelo cedente para se apresentar ao órgão ou à entidade de origem no prazo de um mês, contado da data de recebimento da notificação pelo servidor/empregado público, sob pena de caracterização de ausência imotivada.

7.6. Torna-se sem efeito o ato de cessão na hipótese de o servidor/empregado público não se apresentar ao órgão cessionário no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da portaria.



7. PRAZOS – CESSÃO (cont.):

15



Mínimo
de 10 dias

Máximo
de 30 dias

7.7. Quando a cessão implicar o deslocamento de sede, o servidor/empregado público terá, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 30 (trinta) dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

7.8. Não se aplica o prazo supramencionado ao deslocamento dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas.



8. PRAZOS - REQUISIÇÃO:

16

8.1. A requisição será concedida por prazo indeterminado, exceto se houver disposição legal em contrário.



8.2. Os agentes públicos requisitados para a Presidência da República ou para a Vice-Presidência da República devem entrar em exercício no prazo máximo de sete dias corridos, contados da data da entrada do processo de requisição no órgão ou entidade requisitada, ressalvada a hipótese de deslocamento de sede.

8.3. A requisição não poderá ser encerrada por ato unilateral do órgão ou da entidade requisitada.



8.4. As requisições que impliquem reembolso pela administração pública federal, direta e indireta, somente ocorrerão com a observância à disponibilidade orçamentária e financeira do órgão ou da entidade responsável pelo ônus do ressarcimento para efetuar o reembolso.

9. REMUNERAÇÃO E REEMBOLSO:

17



9.1. REMUNERAÇÃO:

O ônus do pagamento da remuneração do servidor/empregado público movimentado será do órgão ou entidade de ORIGEM.

9.2. REEMBOLSO:

Ocorre quando o empregado público for proveniente de empresa pública ou sociedade de economia mista não dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de despesas de para pessoal ou para o custeio em geral.

Neste caso, é do órgão ou da entidade de DESTINO a obrigação de reembolso da remuneração ou do salário vinculado ao cargo ou ao emprego permanente do servidor/empregado público federal.



9.3. NÃO PODERÁ ser solicitada ou mantida a cessão no caso de indisponibilidade financeira e orçamentária do reembolso.

10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

10.1. CESSÃO:

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Ofício de solicitação	Órgão solicitante (de destino)	Deve solicitar, ao órgão/entidade de origem, a deliberação sobre a cessão do servidor/empregado público identificado.
Ofício de autorização (anuência) para a movimentação	Órgão de origem	Em resposta à solicitação do órgão solicitante
Anuência do servidor/empregado público	Servidor/empregado público interessado na movimentação, a pedido da DAP	-
Pedido de cessão ao ministério a que o órgão de origem é vinculado	Órgão solicitante	Anexo A
Portaria	Ministério a que o órgão de origem é vinculado	Anexo B

10.2. REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO/ELABORAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Ofício de solicitação	Órgão solicitante (de destino)	Deve solicitar, ao órgão/entidade de origem, a deliberação sobre a cessão do servidor/empregado público NÃO identificado.
Ofício de indicação	Órgão de origem	Após identificação do servidor apto à requisição, conforme indicações da necessidade requisitada.
Pedido de requisição ao ministério a que o órgão de origem é vinculado	Órgão solicitante	-
Portaria	Ministério a que o órgão de origem é vinculado	-

11. TRAMITAÇÃO – PEDIDO DE CESSÃO PARA EXERCÍCIO NO COMANDO DO EXÉRCITO:



12. TRAMITAÇÃO – PEDIDO DE CESSÃO DE SERVIDOR DO C Ex PARA EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE:



13. TRAMITAÇÃO – REQUISIÇÃO

21



ÓRGÃO REQUISITANTE

- Encaminhar ofício ao C Ex, via Ministério da Defesa, com vistas à requisição de servidor não identificado.



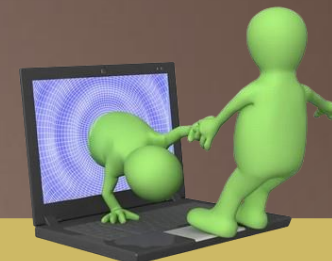
DAP

- Identificar servidor apto à requisição e responder ao órgão/entidade requisitante.
- Encaminhar, ao Ministério da Defesa, via Gab. Do Cmt do Exército, a sugestão do servidor a ser movimentado.



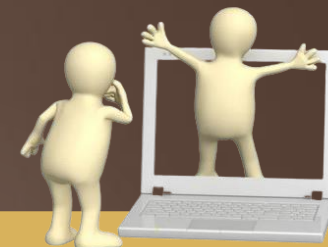
MINISTÉRIO DA DEFESA

- Publicar a portaria de requisição



RM/OM

- Liberar o servidor público no Sistema de Pessoal Civil.



ÓRGÃO REQUISITANTE

- Receber o servidor/ empregado público no sistema.

ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP SUBSEÇÃO DE CADASTRO DA SPC/DAP MARÇO DE 2024

Para conhecer melhor o assunto, leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:
<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>

ANEXOS

ANEXO A

Solicitação de Cessão*



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

SOLICITAÇÃO DE CESSÃO

Órgão cedente:	
Órgão cessionário:	
Servidor(a)/Empregado(a):	
Matrícula:	
Cargo/Emprego:	
Fundamento legal da cessão:	
Cargo/função a ser ocupada:	
Reembolso:	() Sim () Não
Unidade onde serão desempenhadas as atividades:	
Localidade onde serão desempenhadas as atividades:	
Competências institucionais da unidade:	
Atividades que serão desempenhadas:	
Entregas previstas:	

* Fonte: PORTARIA SEDGG/ME Nº 6.066, DE 11 DE JULHO DE 2022

ANEXO B

Portaria de Cessão*

(brasão do Ministério de Estado)

PORTARIA DE CESSÃO

O MINISTRO DE ESTADO (nome da pasta), considerando o disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 15 seguinte, e na Lei nº (lei do cargo ou carreira a que pertence o servidor), e demais informações que constam do processo nº (nº do processo), resolve:

Art. 1º Ceder o(a) servidor(a)/empregado(a) (nome) _____, matrícula nº (número) _____, pertencente ao Quadro de Pessoal do (a) (nome do órgão ou entidade), _____ para exercício no (nome do órgão ou entidade) _____.

Art. 2º O ônus pela remuneração ou salário é do órgão (cedente/cessionário).

Art. 3º O(a) servidor(a)/empregado(a) deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente ao término da cessão, observado o disposto no art. 8º do Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021.

Art. 4º Torna-se sem efeito o disposto nesta Portaria caso o(a) servidor(a)/empregado(a) não se apresente ao órgão cessionário no prazo de trinta dias.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

NOME DO MINISTRO DE ESTADO

MINISTRO DE ESTADO DO (A) (NOME DA PASTA)

*Fonte: PORTARIA SEDGG/ME Nº 6.066, DE 11 DE JULHO DE 2022.

ANEXO c

Portaria de Requisição*

(brasão do Ministério de Estado)

PORTARIA DE CESSÃO

O MINISTRO DE ESTADO (nome da pasta), considerando o disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2021, e, ainda, pela (o) (ato que concedeu poder de requisição ao órgão), e demais informações que constam do processo nº (nº do processo), resolve:

Art.1º Disponibilizar a requisição do(a) servidor(a)/empregado(a) (nome) _____, matrícula nº (número) _____, pertencente ao Quadro de Pessoal do (a) (nome do órgão ou entidade), _____ para exercício no (nome do órgão ou entidade) _____.

Art.2º O ônus pela remuneração ou salário é do órgão (requisitado/requisitante).

Art.3º O(a) servidor(a)/empregado(a) deve se apresentar imediatamente ao órgão requisitante.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

NOME DO MINISTRO DE ESTADO
Ministro de Estado do (a) (nome da Pasta)